主題精選：先行區段徵收 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 先行區段徵收
發布日期: 2025-07-03
內文
• (一) 先行區段徵收之意義：區段徵收為都市計畫整體開發方式之一。因此，原則上應先發布
都市計畫，再辦理區段徵收。但亦有例外，先辦理區段徵收，再發布都市計畫。此例外情形稱
為「先行區段徵收」。
• (二) 先行區段徵收之目的：
1. 都市計畫內容未必與區段徵收密切配合。因此，先辦理區段徵收，再發布都市計畫，以確
保都市計畫具體可行。
2. 倘先發布都市計畫，再辦理區段徵收，後續仍須對都市計畫未周延完善部分，再辦理都市
計畫變更。倘先辦理區段徵收，再發布都市計畫，則都市計畫內容一次完成，無須再辦理
都市計畫變更。
3. 都市計畫一旦發布實施，造成區內地價漲跌不一，導致地主權益不公平現象，而阻礙後續
區段徵收之推行。因此，先推行區段徵收，以防止地主權益不公平現象之發生。
4. 先辦理區段徵收，再於區段徵收進行中，配合發布都市計畫，以縮短區段徵收開發時程。
• (三) 先行區段徵收之規定：
1. 土地徵收條例第4條第1項第1款至第3款之開發範圍經中央主管機關核定者，得先行區段徵
收，並於區段徵收公告期滿後一年內發布實施都市計畫，不受都市計畫法第52條規定之限
制（徵§4II）。
2. 土地徵收條例第4條第1項第4款或第6款之開發，涉及都市計畫之新訂、擴大或變更者，得
依上開之規定辦理（徵§4IV）。
3. 先行區段徵收地區，應配合辦理迅行變更都市計畫者，需用土地人應於報請中央主管機關
核定開發範圍前，先徵得中央都市計畫主管機關同意依都市計畫法第27條規定辦理；應辦
理新訂或擴大都市計畫者，依規定層報核可（區徵§9）。

4. 先行區段微收地區，應於區段徵收公告期滿一年内發布實施都市計畫（區徵§11III）。
【註】 徵：土地徵收條例。區徵：區段徵收實施辦法。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 先行區段徵收
發布日期: 2021-09-30
內文
今日專欄說明有關區段徵收與都市計畫之關連性。
區段徵收屬開發方式，原則應符合都市計畫指導，兩者關係如下：
• (一) 原則
1. 都計變更：區段徵收範圍勘定後，應配合辦理變更都市計畫者，直轄市或縣(市)政府應依
都市計畫法規定辦理通盤檢討變更。但符合規定得辦理迅行變更。(區徵實§7)
2. 新訂擴大：區段徵收範圍勘定後，應配合辦理新訂或擴大都市計畫者，直轄市或縣(市)政
府應先依規定層報核可後，再依都市計畫法定程序辦理之。(區徵實§8)
區段徵收範圍勘定後，應配合辦理迅行變更、新訂或擴大都市計畫者，應於一年六個月內發布
實施主要計畫，並於主要計畫發布實施後六個月內發布實施細部計畫。(區徵實§11)
• (二) 例外：先行區段徵收
1. 下列土地之開發範圍經中央主管機關核定者，得先行區段徵收，並於區段徵收公告期滿後
一年內發布實施都市計畫，不受都市計畫法規定之限制。(土徵§4II)
2. 新設都市地區之全部或一部，實施開發建設者。
3. 舊都市地區為公共安全、衛生、交通之需要或促進土地之合理使用實施更新者。
4. 都市土地之農業區、保護區變更為建築用地或工業區變更為住宅區、商業區者。
5. 非都市土地實施開發建設，涉及都市計畫之新訂、擴大或變更者。
6. 其他依法得為區段徵收，涉及都市計畫之新訂、擴大或變更者。
7. 下列土地之開發，需用土地人得會同有關機關研擬開發範圍，並檢具經上級目的事業主管
機關核准之興辦事業計畫書，報經中央主管機關核定後，先行區段徵收，於區段徵收公告
期滿後，依土地使用計畫完成非都市土地分區或用地編定之變更。(土徵§4III)
8. 農村社區為加強公共設施、改善公共衛生之需要或配合農業發展之規劃實施更新者。
9. 非都市土地實施開發建設，未涉及都市計畫之新訂、擴大或變更者。

3. 其他依法得為區段徵收，未涉及都市計畫之新
訂、擴大或變更者。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下